

1510424-38.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida indica a presença de diversas pessoas na localidade, em proximidade com o réu, mas sem efetiva visualização de qualquer ato relacionado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510424-38.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510424-38.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3044870/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 18208872 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEAN PATRICK BELLOTO DE AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GEAN PATRICK BELLOTO DE AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (13 porções de "crack", produto derivado da cocaína, pesando 2 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 61/62 foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 170/171).

O réu foi citado (fls. 156), apresentando defesa (fls. 161/165).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 186/187 e fls. 195).

Em seus memoriais (fls. 199/205), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

A Doutora Defensora do réu (fls. 208/211), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 40/42.

A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que estava chegando na avenida, tendo acabado de sair de um bar, sendo abordado pelos policiais, junto com outros rapazes. Narrou que apareceu um pote com drogas, e os policiais liberaram os outros e disseram que era do depoente. Por fim, confirmou ser usuário de substancia entorpecente, sendo que apenas portava o dinheiro e um cachimbo.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, o guarda municipal Edson informou que se encontravam em patrulhamento, e visualizaram o réu e outros indivíduos, andando e conversando na via pública, os quais ao avistarem a viatura evadiram-se, sendo possível apenas a abordagem do réu. Em revista pessoal, localizaram a substancia entorpecente e uma quantia em dinheiro. Por fim, informou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

E o guarda municipal Nelson informou que se encontravam em patrulhamento, e visualizaram o réu, o qual demonstrou nervosismo. Efetuada a abordagem e em revista pessoal, localizaram a substancia entorpecente e uma quantia em dinheiro, no bolso da bermuda. Informou, que indagado o réu alegou ser usuário de drogas. Por fim, informou que o local era conhecido pelo tráfico de drogas.

Considerando a narrativa dos policiais acerca da abordagem e localização da droga em posse do réu, sua negativa, relativo ao porte de entorpecentes, restou isolada do conjunto probatório.

No entanto, apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida indica a presença de diversas pessoas na localidade, em proximidade com o réu, mas sem efetiva visualização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes. Desta forma, não há como afirmar-se que as drogas que o réu trazia consigo eram destinada ao tráfico e não ao uso próprio.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu, nestes autos, a

prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

O réu é reincidente, e portador de maus antecedentes (Certidão de fls. 14/30), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, e considerando a quantidade de substância entorpecente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas e em 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade, previstas nos incisos I e II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GEAN PATRICK BELLOTO DE AGUIAR à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, e à pena de 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, incisos I e II, da Lei nº. 11.343/2006.

Por fim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela Defesa a fls. 165, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o levantamento dos valores apreendidos.
P. I. C.

Americana, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA